



Algemene Voorwaarden – WerkGeluk Recruitment

Versie 2026

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

WerkGeluk Recruitment	de onderneming die onder de handelsnaam WerkGeluk Recruitment werving- en selectiediensten verricht.
Opdrachtgever	iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van WerkGeluk Recruitment.
Kandidaat	iedere natuurlijke persoon die door WerkGeluk Recruitment aan Opdrachtgever wordt voorgesteld.
Introductie	het mondeling of schriftelijk voorstellen van een Kandidaat aan Opdrachtgever.
Overeenkomst	iedere afspraak tussen WerkGeluk Recruitment en Opdrachtgever met betrekking tot werving en selectie.
Plaatsing	het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst of andere vorm van samenwerking tussen Opdrachtgever en Kandidaat.
Bruto jaarsalaris	het totale bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste bonussen, dertiende maand en overige vaste emolumenten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

- 2.1** Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van WerkGeluk Recruitment.
- 2.2** Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.
- 2.3** Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2.4** Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien WerkGeluk Recruitment kandidaten introduceert zonder dat vooraf een schriftelijke opdracht is verstrekt.



Artikel 3 – Dienstverlening

- 3.1 WerkGeluk Recruitment verricht werkzaamheden op basis van werving & selectie voor vaste dienstverbanden.
- 3.2 WerkGeluk Recruitment werkt op basis van no cure, no pay, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- 3.3 Van een succesvolle bemiddeling is sprake zodra Opdrachtgever en Kandidaat mondeling of schriftelijk overeenstemming bereiken over een arbeidsovereenkomst, intentie tot indiensttreding of andere vorm van samenwerking.
- 3.4 Het honorarium is eveneens verschuldigd indien de Kandidaat binnen 12 maanden na introductie in dienst treedt bij Opdrachtgever of een gelieerde onderneming.

Artikel 4 – Honorarium

- 4.1 Het honorarium bedraagt tussen de 20% en 25% van het bruto jaarsalaris, afhankelijk van het profiel en de vooraf gemaakte afspraken.
- 4.2 Voor executive search opdrachten vanaf een bruto jaarsalaris van €100.000 geldt een honorarium van 28%.
- 4.3 Alle bedragen zijn exclusief btw.
- 4.4 Het honorarium is volledig verschuldigd zodra overeenstemming is bereikt tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

Artikel 5 – Facturatie en betaling

- 5.1 Facturatie vindt plaats zodra overeenstemming tussen Opdrachtgever en Kandidaat is bereikt.
- 5.2 Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan.
- 5.3 Bij niet-tijdige betaling is wettelijke handelsrente verschuldigd.
- 5.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
- 5.5 Betalingen strekken eerst in mindering op rente en kosten en vervolgens op openstaande facturen.
- 5.6 Opschorting of verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 6 – Uitvalregeling

- 6.1 Indien een geplaatste Kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding uit dienst treedt, ongeacht de reden van beëindiging, crediteert WerkGeluk Recruitment 50% van het betaalde honorarium.
- 6.2 Deze regeling geldt uitsluitend indien de oorspronkelijke factuur volledig is voldaan en WerkGeluk Recruitment binnen vijf werkdagen schriftelijk wordt geïnformeerd.
- 6.3 De uitvalregeling geeft uitsluitend recht op een gedeeltelijke creditatie en niet op aanvullende schadevergoeding.
- 6.4 Opdrachtgever kan uitsluitend aanspraak maken op de uitvalregeling indien alle facturen van WerkGeluk Recruitment volledig en binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn of enig uitstel van betaling vervalt het recht op de uitvalregeling automatisch.



Artikel 7 – Voortijdige intrekking van een vacature

- 7.1** Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde vacature tijdens de samenwerking voortijdig intrekt, annuleert, laat vervallen of de werving anderszins stopzet, terwijl WerkGeluk Recruitment reeds met de uitvoering van de wervings- en selectiewerkzaamheden is gestart, is WerkGeluk Recruitment gerechtigd de tot dat moment verrichte werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 7.2** De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal door WerkGeluk Recruitment aan de betreffende vacature bestede uren, tegen een uurtarief van €125 exclusief btw, met een maximum van €12.500 exclusief btw per ingetrokken vacature.
- 7.3** Tot de in rekening te brengen werkzaamheden behoren onder meer de intake en voorbereiding van de opdracht, arbeidsmarkt- en doelgroeponderzoek, het opstellen van zoekstrategieën, vacatureteksten en benaderingsteksten, search en sourcing, het zoeken en selecteren van potentiële kandidaten, kandidaatbenadering, correspondentie, telefonische en digitale gesprekken, screening, kandidaatbegeleiding, het opstellen van kandidaatvoorstellen en overige werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdracht.
- 7.4** Artikel 7.1 is niet van toepassing indien de vacature tijdens de samenwerking daadwerkelijk wordt ingevuld door een kandidaat die rechtstreeks door Opdrachtgever zelf extern is geworven of door een andere externe wervings-, selectie- of recruitmentpartij is aangebracht, mits deze kandidaat niet eerder door WerkGeluk Recruitment aan Opdrachtgever is geïntroduceerd.
- 7.5** Indien Opdrachtgever zich beroept op de uitzondering zoals bedoeld in artikel 7.4, dient Opdrachtgever op verzoek van WerkGeluk Recruitment voldoende en verifieerbare informatie te verstrekken waaruit blijkt dat de vacature daadwerkelijk is ingevuld en op welke wijze de betreffende kandidaat bij Opdrachtgever is aangebracht. De bewijslast hiervan rust op Opdrachtgever.
- 7.6** Indien Opdrachtgever niet of onvoldoende kan aantonen dat sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 7.4, wordt de beëindiging van de opdracht aangemerkt als een voortijdige intrekking van de vacature en blijft de vergoeding zoals bedoeld in artikel 7.1 en 7.2 verschuldigd.
- 7.7** Artikel 7.1 is eveneens niet van toepassing indien WerkGeluk Recruitment binnen zes weken na aanvang van de opdracht geen geschikte Kandidaat aan Opdrachtgever heeft voorgesteld.
- 7.8** Artikel 7.1 is eveneens niet van toepassing indien binnen acht weken na aanvang van de opdracht geen succesvolle Plaatsing tot stand is gekomen, tenzij de duur van het traject aantoonbaar mede is veroorzaakt door vertraging in het selectie- of besluitvormingsproces aan de zijde van Opdrachtgever, of Opdrachtgever en WerkGeluk Recruitment schriftelijk zijn overeengekomen de opdracht na deze termijn voort te zetten.
- 7.9** Indien Opdrachtgever en WerkGeluk Recruitment overeenkomen de opdracht na de in artikel 7.8 genoemde termijn voort te zetten, blijft dit artikel van toepassing gedurende de verdere looptijd van de samenwerking voor de betreffende vacature.



Artikel 7 – Voortijdige intrekking van een vacature *(vervolg)*

- 7.10** De reden of aanleiding voor het voortijdig intrekken, annuleren, laten vervallen of stopzetten van de vacature is, behoudens de uitzonderingen zoals opgenomen in dit artikel, niet van invloed op het recht van WerkGeluk Recruitment om de reeds verrichte werkzaamheden overeenkomstig dit artikel in rekening te brengen.
- 7.11** WerkGeluk Recruitment verstrekt Opdrachtgever desgevraagd een specificatie van de aan de betreffende vacature bestede uren.
- 7.12** De vergoeding uit hoofde van dit artikel is verschuldigd naast eventuele andere bedragen die op het moment van intrekking reeds op grond van de Overeenkomst opeisbaar zijn.

Artikel 8 – Geheimhouding en non-circumventie

- 8.1** Opdrachtgever behandelt alle door WerkGeluk Recruitment verstrekte kandidaatgegevens vertrouwelijk.
- 8.2** Een door WerkGeluk Recruitment geïntroduceerde Kandidaat mag gedurende 12 maanden na Introductie niet buiten WerkGeluk Recruitment om worden benaderd met het doel een arbeidsovereenkomst of andere vorm van samenwerking tot stand te brengen.
- 8.3** Indien een door WerkGeluk Recruitment geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na Introductie alsnog bij Opdrachtgever of een gelieerde onderneming in dienst treedt of anderszins werkzaamheden gaat verrichten, blijft het reguliere honorarium zoals bedoeld in artikel 4 volledig verschuldigd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

- 9.1** WerkGeluk Recruitment is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van Kandidaten.
- 9.2** Iedere eventuele aansprakelijkheid van WerkGeluk Recruitment is beperkt tot maximaal het voor de betreffende opdracht gefactureerde honorarium, met een absoluut maximum van €10.000.

Artikel 10 – Privacy en AVG

- 10.1** WerkGeluk Recruitment verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- 10.2** Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de door WerkGeluk Recruitment verstrekte persoonsgegevens en kandidaatgegevens.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

- 11.1** Op alle overeenkomsten, opdrachten en rechtsverhoudingen tussen WerkGeluk Recruitment en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 11.2** Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.